

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 379

El viernes 15 de octubre de 2021, siendo las 09:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19). En representación de los órganos de Gobierno e Instituciones que componen la Comisión Plenaria Honoraria participan las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari - Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Tec. Const. Univ Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Lidia Inés Prados, Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Patricia Morla, Concejales por la minoría, Carlos Quaranta.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano: ausente con aviso. Directo de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Sergio Reyna, Cjal Natalia Lenci, Cjal Carla Livelli.

Visitantes: Ing. Técnica Agrícola Soledad Lescano.

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del día

- Acta N 377 y 378.
- Informes avances UT.
- Análisis Primer Taller Interno APN

Comienza la reunión, en primera instancia se pone a consideración las Actas N 377 y 378.

- CEPIA, **aprueba Actas N 377 y 378.**
- Asociación Inmobiliaria, **aprueba Actas N 377 y 378.**
- Colegio Técnico Constructores Universitarios, **ausente en ambas reuniones.**
- Colegio de Arquitectos **aprueba Actas N 377 y 378.**
- Colegio de Ingenieros, **aprueba Actas 377 y solicita que se haga en resumen y se pase en limpio la grabación.**
- ADARSA, **aprueba acta 377 y solicita que se adjunte informe del primer taller al acta N 378.**
- Arq. Liliana Bina, **aprueba Actas N 377 y 378.**
- Concejal Carlos Quaranta, **aprueba N 377 y Acta 378 ausente.**
- Concejal Patricia Morla, **aprueba Actas N 377 y 378.**
- El acta N°377 es aprobada por unanimidad de los presentes y el acta 378 por mayoría. Se realizan las modificaciones solicitadas por ADARSA y Colegio de Ingenieros sobre el acta 378.

Próximo tema: Informes avance UT

Liliana Bina dice que en la última Ut se trató el cierre del dictamen relacionado con el emprendimiento localizado en el castillo Garlot, se socializó con todos los miembros de la plenaria. Si están de acuerdo se remite al CR. En síntesis es una recomendación de cambio de la ordenanza que declara de interés turístico poniendo como condición que el dominio del castillo pase al dominio público municipal. Se considera que es desproporcionado los cargos que piden los propietarios en cuanto a densidad edilicia a los fines del ceder el castillo. Se establece otro marco de concertación que logre preservar el castillo y su entorno forestado pero que no lo ponga como condición el traspaso al dominio público porque ya son 3 reingresos que han tenido estos proyectos nunca se logra un acuerdo con ellos en cuanto a índice de densificación razonable, que tenga que ver con el contenido, con el objetivo que tiene el área de interés ambiental.

- 9:42 horas se le corta la luz a Ana Margonari, Nazareth Margonari y Marcelo Celoira.

Ramiro Castillo dice que lo leyó y que le gustaría tener un resumen más limpio de cuál es la situación, entendió que no se adecuaron a lo que se definió a fines del año pasado, que volvieron a hacer otra propuesta que no se condice con el resumen tendrían que rever de nuevo el proyecto y ver las posibilidades de, en vez de transferir el dominio del castillo a la municipalidad, que quede de dominio privado con un uso intangible.

-9:45 horas se retira Alberto Verdinelli y Eduardo Vega.

Liliana Bina dice que está planteado como dice Ramiro Castillo, que en verdad en la Ord 4021 hay una ambigüedad bastante grande en las AIA y P porque no hay ninguna base de análisis que permita a partir de eso negociar en una concertación, es totalmente abierto al criterio de las partes. Los castillos están en un entorno que es R3 en donde se puede hacer una vivienda cada 400 metros, se entiende que si dentro de esa zona hay una área que especialmente es de preservación ambiental y patrimonial el uso del suelo no puede exceder los parámetros del área colindante. Ellos plantean 50 unidades de vivienda más un hotel de 62 habitaciones que duplica la densidad del uso del suelo para la zona circundante y compromete casi todo el terreno simplemente dejando el castillo para dominio público pero cambia dramáticamente el paisaje de todo el sector. Habían accedido a dejar las calles públicas de acceso al lago y a la costanera, cree que habría que aplicar criterios más restrictivos en la ordenanza 4021. Esta observación ya se hizo y estuvo en el CPUA cuando se rechazó el primer proyecto y se les recomendó bajar la cantidad de unidades de vivienda en realidad bajaron las alturas porque sacaron unos bloques de planta baja y tres pisos pero lo reemplazaron por un hotel, las alturas se bajaron pero no la cantidad de unidades entonces consideran que este proyecto no cumple con las AIA y P. Si ellos bajaran la densificación en la zona que esta desforestada, que es la barranca sobre el lago y liberaran toda la parte del bosque frondoso que bordea el castillo y

al castillo poner algún tipo de restricción, que sea intangible en el sentido que no se pueda demoler, que las modificaciones que se pudieran hacer a su estructura edilicia pasen por la municipalidad para su aprobación para que no se modifiquen las características que dieron origen al declararlo de AIA y P, el municipio podría poner ciertas condiciones de que se habilite allí un uso de suelo que tenga que ver con lo recreativo cultural, hacer un museo que tenga días de apertura para visitas turísticas o para uso cultural del municipio. Establecer otro marco de negociación distinto que el que establece la ordenanza. La ordenanza en este momento obliga a que el castillo pase a dominio público y la valoración que los propietarios hacen del castillo y en proporción a eso, plantean su cargo les parece que desvirtúa el espíritu de la ordenanza. Se podría mandar todas las imágenes del último proyecto que se presentó.

Ramiro Castillo está de acuerdo que se socialicen las últimas imágenes del proyecto y también pasar en limpio que es todo lo que se observa y cuáles serían las propuestas de cambio.

Liliana Bina pregunta si todos han recibido el informe de Garlot.

Laura Colladon dice que lo recibió pero que no llegó a leerlo. Recuerda lo que se habló a fin del año pasado pero no puede hacer una valoración al respecto. Sabe que lo que habían presentado era totalmente inviable. También se había hablado de hacer como unas bases de cómo tratar las AIA y P, no recuerda que se haya seguido ese tema. Es otro pendiente que también tienen.

Liliana Bina dice que el tema se está tratando en el CR. Los propietarios presentaron allí una segunda propuesta, entonces desde el CR volvió esa segunda propuesta al CPUA y el informe que se consensuó en la UT tiene que ver con esa segunda propuesta. Propone que se envíen nuevamente la propuesta acompañada de todas las imágenes del último proyecto y quizás en el transcurso de la semana, se puede ir evaluando y respondiendo.

Laura Colladon dice que a la contrapropuesta no la tiene, la desconoce. Está de acuerdo de que se envíe. Recuerda también que se ingresó un proyecto del lote de al lado para que sea un AIA y P más grande y se junten los dos castillos. Hay que ver todo el conjunto.

Liliana Bina dice con respecto al proyecto de ordenanza del AIA y P del terreno que está en el medio, desde Oficialía Mayor le solicitaron los archivos para remitirlo al CR.

-Se acuerda que se envíe el material de Garlot.

- 10.02 Ingresa Sergio Reyna.

-10:05 horas se retira Patricia Morla.

Liliana Bina comenta que también en la UT se hizo una evaluación sobre la visita que se hizo en el APN. Teniendo en cuenta el avance de las construcciones en ese loteo, en la Ut surgió como propuesta proponer en la plenaria que el CPUA solicite al DEM la clausura del loteo porque entrar a un terreno que es privado para ir haciendo las actas, como se están haciendo en este momento, supone bastante complicación y todo el loteo es irregular. Las construcciones están invadiendo el Arroyo Los Mimbres, están incumpliendo no sólo la 4021 que indica que solamente se puede construir en las zonas que están determinadas como

zona de servicio permanente municipal sino también con la Legislación Provincial como la de protección de arroyos y muchos otros instrumentos a los que se podría apelar. Si bien hay muchos sectores que están intervenidos dentro de la ampliación del ejido como son los que se están estudiando su incorporación como zona de servicios, tienen documentación presentada en el municipio y están como a la espera de que se haga la propuesta de incorporación a zona de servicio bajo qué condiciones pero en el caso de La Loma no hay ninguna intervención municipal y la dinámica de avance es dramática. Hay camiones, máquinas y obras en construcción invadiendo de manera irreversible las costas del arroyo. Lo que se acordó en la UT es traspasar a la plenaria, la recomendación de que se haga un pedido al DEM de clausura preventiva del loteo, si es posible con consigna policial en la entrada.

Liliana Bina dice con respecto al Dictamen de La Quinta que también se socializó, la Ut deniega la posibilidad de que se coloque en las mesas en el deck sobre elevado a nivel de piso interior por todas las cosas que se plantearon en la plenaria anterior. Se constituiría una barrera para la circulación peatonal contra vidrieras, contra los vecinos de colindantes y demás. Obra Privadas ya informó este problema al propietario para que revea la propuesta y resuelva la situación de otra manera para que pueda ser compartida en el CPUA. Con respecto a la Plusvalía se vio la necesidad de cerrar, porque está atrasando el tema de los loteos, se avanzó sobre compensación con la idea que en la próxima UT, se pueda tener un dictamen, si no es unificado, será dividido el dictamen así llegará a la plenaria pero en el sentido de cerrar el tema, determinando si se deroga la figura o se condiciona su aplicación. En definitiva se elevó a la plenaria el dictamen del Garlot y el dictamen de La Quinta, con respecto al APN, es un pedido que se trate en plenaria una nota de recomendación de la clausura del loteo. El resto de los temas se sigue trabajando internamente y también a la espera de la reunión con los vecinos de Villa Parque San Miguel para que hagan la devolución de la solicitud que se realizó, relacionada con algunos puntos de la inclusión a la Ord 4021, que tenían dudas de que si ellos acordaban. Se contactaran con ellos para ver si en la próxima UT pueden hacer la devolución y se pueda avanzar en la incorporación a la Ord. 4021.

Laura Colladon dice que acuerdan de recomendación de clausura al loteo La Loma. El día de la recorrida de la APN, se habló que el municipio tenía que poner toda la cartelería, poner inspectores a cumplir su función de control y de inspección. De lo que no está segura es de poner la palabra clausura, “de clausurar el loteo” porque no es un loteo porque no está aprobado o sea tiene que además quedar muy claro que es un loteo totalmente ilegal, porque loteo puede ser en donde ella vive, o donde viven cada uno de la plenaria. Pero eso no es un loteo. Tiene entendido que no tienen la documentación, tiene que quedar muy claro en la nota de que ellos son los ilegales. Tiene que ser una nota bastante fuerte y por supuesto que el municipio no necesita la nota del CPUA para accionar como tampoco la necesitan de nuestra nota los concejales para hacer sus pedidos o expresarse para que se controle esa barbaridad que todos vieron. También comenta que el tema de control que se hace desde el municipio es prácticamente inexistente, en días pasados, en otra zona de la ciudad y pasa muy a menudo que le mandan fotos notas o algo sobre rellenos o excavaciones que se hacen totalmente contrarias a la Ord 4021. Pide a los representantes del municipio o del partido gobernante que por favor ejerzan realmente el control.

Carlos Quaranta dice que comparte la necesidad de qué se trabaje sobre el sector pero que habría que ser muy cuidadoso en la nota que se envíe porque la funciones del CPUA no sería recomendar, indicar específicamente qué es lo que el DEM debe hacer. No está tan seguro de que esté en el marco de las funciones del CPUA recomendar al DEM después de una visita que se realizó y que deba clausurarse en esos términos o en cualquier otro término porque le parece que no son parte de las facultades del CPUA. Esas acciones tienen que ver más con una cuestión ejecutiva y de contralor, que no son las funciones del CPUA. Está de acuerdo en que se puede hacer una nota, manifestar la preocupación, explicar la situación, pero no está convencido de que se pueda decir al DEM lo que tiene que hacer porque son un órgano asesor y de consulta que puede evacuar cuestiones técnicas.

Ramiro Castillo dice que dentro las funciones que tiene el CPUA, si tienen como función todo lo que tenga que ver con la planificación de la ciudad, que esté afectando la planificación de la ciudad, tiene la atribución de hacer un llamado de atención, si se ve que algo está pasando algo, no necesariamente quiere decir que se deba decir que es lo que el DEM debe hacer pero sí expresar la preocupación. Ya lo han hecho cuando pasó en Los Mimbres con el tema de los Biguá. En lo personal coincide en enviar una nota manifestando esa preocupación y si se considera, se puede recomendar alguna acción, no estaría de más, después el DEM verá si lo toman o lo toman pero en principio le parece que es oportuno redactar la nota en borrador compartirla con todos y cuando estén de acuerdo enviarla cuanto antes porque todos han visto cómo está la situación.

Se somete a votación armar un borrador de nota de recomendación de clausura del Loteo La Loma.

- CEPIA, **aprueba.**
- Asociación Inmobiliaria, **aprueba.**
- Colegio de Ingenieros, **aprueba.**
- ADARSA, **aprueba.**
- Arq. Sergio Reyna **aprueba.**
- Arq. Liliana Bina, **aprueba.**
- Concejal Carlos Quaranta, **aprueba.**

Liliana Bina dice que en el reglamento del CPUA en sus funciones, habla del monitoreo de la gestión urbana y ambiental del ejido, el análisis las construcciones civiles de los nuevos emprendimientos urbanísticos y hacer dictámenes, intervenir en todos estos asuntos, en proyectos de ordenanzas como iniciativa del CPUA. Son recomendaciones, no se le dice que es lo que tiene que hacer al DEM ni al CR pero si las recomendaciones que en algunos casos son proyectos de ordenanza.

Próximo Tema: Análisis Primer Taller Interno APN.

Ramiro Castillo dice que hay que ver la visión que tuvieron en el primer taller. Hubo algunos integrantes de la comisión que no pudieron asistir y que estaría bueno que para los siguientes dos talleres, se trate de comprometerse a tener presencia ya sea si no puede estar el titular que esté el suplente, es importante el aporte desde distintos ángulos de visión de cómo se va a formar. En lo personal le pareció que el taller estuvo muy bueno, se logró el objetivo que tenía se cumplió con definir los valores. Hubo bastante acuerdo en principio de cuál será la visión de la APN.

Marcelo Celoir ingresa nuevamente a la reunión, dice que se perdió casi toda la charla, solicita que después le informen que fue lo que pasó pero no puede dar su opinión y voto hasta ahora, pide disculpas.

Ramiro castillo dice que el tema que están tratando es sobre el Taller, y se está solicitando a todos los integrantes del CPUA a que participe, si no son los titulares, pueden participar los suplentes que hay que hacer un esfuerzo y que estén todos las instituciones presentes.

Liliana Bina dice que se decidió la contratación de una coordinadora específica para hacer talleres internos y luego abiertos a los vecinos, a los propietarios. Esta primera etapa es para que haya un piso de formación y de homogenización de conocimientos entre los integrantes del CPUA que en definitiva son los que van a decidir una recomendación en ese sentido. Es muy importante que las instituciones asistan faltaron tres de las seis que componen al CPUA. Es muy importante que se garantice la presencia para que cuando se llegue a la instancia de tener que cerrar algún dictamen, que se haga con coherencia y conocimiento del tema. Se suma a la recomendación de Ramiro Castillo, le parece interesante. En los próximos talleres van a tener que ir avanzando en precisiones que fundamentalmente es la regulación del uso del suelo, por eso es importante que estén todos porque si no se pierde el objetivo de los talleres internos.

Laura Colladon dice que estuvo muy bueno el taller, los que estuvieron lo aprovecharon. Es mucho más ágil que los talleres con respecto al AP1. Será más corto. Lo que fue muy gratificante es que los tres grupos que se formaron para trabajar vieron exactamente los mismos valores que hizo que sea muy fácil definir cuáles eran los valores de conservación quizás porque tenían algo de entrenamiento con los talleres anteriores o porque es muy obvio cuál qué es lo que hay que conservar y que interesa de esa zona. Ella también invita a los que no han participado porque es sumamente interesante que entre todos puedan regular esa área. Son procesos necesarios y estimulantes. Recuerda que no termina en los tres talleres sino que luego vienen talleres con los vecinos, los interesados más próximos y por supuesto también el foro. Cuando hicieron los talleres de Camiare, se cambiaron cosas de lo presentado que se elaboró dentro de la AP1, lo que serían ahora los talleres internos. ADARSA propone que nada este cerrado hasta que no se termine con el foro y se hagan los diferentes dictámenes para elevar al CR para que elaboren la ordenanza.

Ramiro Castillo dice que se envió el informe como resumen de lo que se acordó en el taller y está el link con la grabación, no se escucha bien pero estaría bueno que los que no pudieron participar por lo menos vean el informe, vean si quieren aportar algo y si pueden escuchar un poco la grabación para sumarse al segundo taller. Los talleres son plenarias, se definió entre todos que tenían las características plenarias con formato taller, por eso es que tienen actas al igual que cualquier otra reunión. El segundo taller, no sabe si será en el CPUA o en el Parque Estancia La Quinta, se informará al respecto.

Liliana Bina dice que volviendo al tema anterior, le comenta a Laura Colladon sobre el término loteo, en la Ord 4021 y en general como concepto de loteo, es el otro fraccionamiento que suponga apertura de calle pública o en la privada municipal, no supone que esté aprobado o no aprobados y que propenda la conformación de nuevos núcleos urbanos. La ordenanza dice que es obligatorio cuando ocurre esto, cuando alguien quiere y tiene un proyecto de loteo aprueba

domicilio pero el término loteo no supone su aprobación, del mismo modo que el término torre, edificio supone que esté aprobado.

- A las 10:33 horas se da por finalizada la reunión.